< 개선권고사항 이용시 유의사항 >

본 개선권고사항은 품질관리 감리 결과 증권선물위원회가 개선권고 및 공개를 결정한 **품질관리요소별 미비·미흡사항을 요약**한 것으로서 **단순히 개선권고사항 지적건수 등으로 회계법인간 품질관리 수준을 비교·평가하는 것은 적절하지 않을 수 있으며, 다음의 사항들을 감안**하여 이용할 필요

(1) 회계법인별 감리 실시시기 및 대상기간이 다른 점

(2) 각 개선권고사항이 회계법인의 감사업무 품질에 미치는 영향의 정도를 정확히 측정하기 어려운 점

(3) 유사한 개선권고사항일지라도 회계법인별 미비·미흡한 정도에 차이가 있는 점

(4) 감리 과정에서 발견된 미흡사항이 공개시점에 이미 개선이 되었거나 개선이 진행중일 수 있는 점 등

가. 개선권고사항의 분류

(1) 미설계

○ **품질관리정책과 절차가 설계되어 있지 않거나**, 설계되어 있더라도 그 요구사항을 충족하기에 **현저히 미흡**한 경우

(2) 미운영

○ **품질관리정책과 절차는 적절**하게 설계되어 있으나, 이를 **전혀 운영하지 않고 있거나 현저히 형식적으로 운영**하는 경우

(3) 일부 미흡

○ 설계된 **품질관리정책** 및 **절차**가 **일부 미흡**한 경우, 설계된 절차에 따른 **운영**이 **일부 미흡**한 경우, 또는 **설계** 및 **운영**이 **동시**에 **일부 미흡**한 경우

나. 삼정회계법인 주요 개선권고사항

□ 미설계 : 해당사항 없음

□ 미운영 : 해당사항 없음

□ 일부미흡

○ 회계법인 내 품질에 대한 리더십 책임

① **(후보자추천위원회 절차 미운영)** 삼정은 대표이사, 감사부문 대표(Head of Audit)의 임기만료 등 사유가 발생하여 후보자를 추천할 필요가 있을 때 '후보자추천위원회'를 구성하고 후보자 선정 및 추천 절차를 진행하도록 함

- 삼정은 감사부문 대표 선정 시 전체 파트너에 대한 역량 평가를 통해 후보군을 물색('23.3~4월)하고, 이후 '후보자추천위원회'를 소집('23.7.19.)하여 최종 후보자 2인을 선정하는 등 내규에 따라 관련 절차를 진행하였으나,

- 대표이사의 재선임시에는 내규와 달리 '후보자추천위원회'를 소집하지 아니하였으며, 후보자 추천절차 진행의 공고 및 대표이사 후보자의 경영위원회 추천 절차를 진행하지 아니하는 등 대표이사 후보자 선정 등 절차를 미운영

② **(Shareholders' Council 견제 기능 미흡)** 삼정의 정관 등에 따르면 SC는 정기 및 수시감사 업무 등 감사의 역할을 수행하여야 함에도,

- SC는 결산 시점에 수행하는 '결산재무제표의 감사' 외에 본연의 감사 업무에 해당하는 정기 및 수시감사 등에 해당하는 업무를 수행하지 아니함

- 한편, SC는 대표이사 재선임 관련, 대표이사와의 면담을 통해 재선임 수락을 요청하고, SC가 직접 KPMG Global 의장 면담을 추진하는 등 주요 절차를 주도하였고,

- 대표이사 재선임 안건 승인을 위한 경영위원회 회의에서 SC의장이 경영위원회 임시 의장을 맡아 SC 활동보고 및 관련 안건을 설명하고 의사를진행하는 등 견제 기구 본연의 설치 목적에 상반되는 활동 수행

③ **(임시 사원총회 소집절차 미흡)** 삼정은 대표이사 또는 감사를 둔 경우 감사가 임시 사원총회를 소집할 수 있으며, SC는 감사의 역할을 수행

- SC위원장이 대표이사 재선임을 위해 전 사원에게 임시 사원총회의 소집을 통지하였으나, 내규상 정하고 있는 SC의 소집 및 의결 절차를 거치지 아니하고 SC위원장이 단독으로 관련 절차를 수행하는 등 임시 사원총회 소집 절차의 운영이 미흡

○ 인적 자원

- Timesheet의 작성 또는 승인 권한을 다수에게 위임하거나, 수임자의 조직 변경을 반영하지 않는 등 위임 통제가 미흡하고, 신입사원에 대한 승인권자가 지정되지 않거나, 승인권자의 퇴사 또는 조직 변경을 반영하지 않는 등 승인 권한 설정이 미흡

  감사업무시간의 집계가 미흡(업무수행일 이전 입력, 지연 입력, 지연 승인)하고, 업무시간 집계 미흡사항에 대한 실효성 있는 관리 절차가 미흡

○ 업무의 수행

- 감사보고서일 관련 업무수행이사의 승인 절차가 미흡한 사례가 발견되었고, 감사조서 관련 조서작성자가 본인이 작성한 문서를 스스로 검토하거나, 검토권자의 검토 완료 이후의 조서 수정에 대해 검토권자의 재검토 없이 조서가 취합되는 등 미흡 사례가 발견되었으며,

  미국공인회계사 등이 한국공인회계사 없이 단독으로 중간관리자(EM) 역할로 감사조서에 대한 검토를 수행하거나, 보조자로 참여하여 단독 계정담당자로서 감사조서를 작성한 사례가 발견

- 내부적으로 정한 필수 자문항목에 대해 감사팀의 자체 점검 절차가 없고, 품질관리실도 해당 항목에 대한 완전성 검토를 수행할 수 없음에 따라, 감사인의 품질관리정책을 준수하지 아니한 사례가 발견

○ **모니터링**

- 환경 변화시 해외 제휴법인의 기술로 암호화 되어 있는 감사조서에 대하여 통제 회복을 위한 기술적 대응방법이 불확실하며,

  감사정보 등 자료 유출 관련 자체조사 과정에서 조사 절차상의 미흡사항이 발견되고, 내부통제 측면에서의 취약점이 발견